

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

об оказании услуг сервиса «ClusterLab»

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной ответственностью «Кластерлаб» (далее — «Исполнитель», «Сервис») заключить договор возмездного оказания услуг на изложенных ниже условиях в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2. Акцептом настоящей оферты (полным и безоговорочным согласием с её условиями) является совершение пользователем (далее — «Пользователь», «Заказчик») одного из следующих действий:

- регистрация учётной записи на сайте Сервиса;
- оплата любого из тарифов, указанных в разделе 5 настоящей оферты.

1.3. С момента совершения акцепта между Исполнителем и Пользователем считается заключённым договор на условиях настоящей оферты.

1.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящей оферты. Новая редакция вступает в силу с момента её публикации на сайте Сервиса, если иное не указано в тексте новой редакции.

2. Реквизиты Исполнителя

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кластерлаб»
Сокращённое наименование: ООО «Кластерлаб» **ИНН:** 7807402857 **ОГРН:** 1257800099006. **Юридический адрес:** г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 44 литера А, помещ. 3-н офис 11-2 **Расчётный счёт:** 40702810455710013374 **Банк:** СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК **БИК:** 044030653 **Корреспондентский счёт:** 30101810500000000653. **Электронная почта:** clusterlab.ru@gmail.com

3. Предмет договора

3.1. Исполнитель предоставляет Пользователю доступ к веб-сервису ClusterLab (<https://clusterlab.vercel.app>), включающему:

- анализ участков сельскохозяйственных полей на основе спутниковых данных дистанционного зондирования Земли;
- кластеризацию участков поля по спектральным характеристикам (индексы вегетации и влажности);

- формирование рекомендаций по внесению удобрений с использованием технологий искусственного интеллекта (далее — «AI-рекомендации»);
- формирование карты-задания (файл в формате Shapefile) для систем дифференцированного внесения удобрений сельскохозяйственной техники.

3.2. Услуги оказываются в пределах площади (в гектарах), предусмотренной выбранным Пользователем тарифом, согласно разделу 5 настоящей оферты.

3.3. Доступ к Сервису предоставляется через личный кабинет Пользователя после регистрации и подтверждения адреса электронной почты.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

- предоставить Пользователю доступ к функционалу Сервиса в соответствии с условиями выбранного тарифа;
- обеспечивать конфиденциальность персональных данных Пользователя в соответствии с Политикой обработки персональных данных;
- предпринимать разумные меры для обеспечения непрерывной работы Сервиса, за исключением случаев, указанных в разделе 7 настоящей оферты.

4.2. Исполнитель вправе:

- приостановить или ограничить доступ Пользователя к Сервису в случае нарушения условий настоящей оферты, а также по истечении оплаченного периода подписки;
- изменять функциональность Сервиса, включая состав тарифов, с уведомлением Пользователей путём публикации на сайте.

4.3. Пользователь обязуется:

- предоставлять достоверные данные при регистрации;
- не передавать доступ к своей учётной записи третьим лицам;
- использовать Сервис в соответствии с его назначением и действующим законодательством РФ;
- своевременно оплачивать выбранный тариф.

4.4. Пользователь вправе:

- в любой момент отказаться от продления подписки, уведомив Исполнителя по электронной почте;
- обращаться к Исполнителю по вопросам работы Сервиса через контакты, указанные в разделе 2.

5. Тарифы и порядок оплаты

5.1. Сервис предоставляет Пользователю на выбор следующие тарифные планы:

Тариф	Лимит площади	Стоимость	Период
Тестовый	до 10 га	Бесплатно	7 дней с момента регистрации
Стандарт	до 100 га	1 500 Р	30 дней с момента оплаты
Про	до 500 га	4 500 Р	30 дней с момента оплаты

5.2. Лимит площади рассчитывается как суммарная площадь полей, успешно обработанных Сервисом за последние 30 дней, предшествующих текущей дате (скользящее окно). Поля, обработка которых завершилась ошибкой, в расчёт лимита не включаются.

5.3. Оплата производится в российских рублях с использованием банковской карты, Системы быстрых платежей (СБП) или иных способов, доступных через платёжного оператора Сервиса.

5.4. Услуга считается оказанной надлежащим образом с момента предоставления Пользователю доступа к оплаченному тарифу.

5.5. Возврат денежных средств осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ, по письменному обращению Пользователя на электронную почту Исполнителя.

5.6. По истечении оплаченного периода доступ к функциям создания нового анализа полей приостанавливается до продления подписки. Ранее сформированные результаты анализа (карты, рекомендации) остаются доступны Пользователю.

6. Особенности AI-рекомендаций

6.1. Рекомендации по внесению удобрений формируются с использованием технологий искусственного интеллекта на основе спутниковых данных и информации, предоставленной Пользователем.

6.2. AI-рекомендации носят информационно-вспомогательный характер и не являются агрономическим заключением в смысле обязательного предписания. Окончательное решение о применении удобрений, их виде и дозировке принимается Пользователем самостоятельно, с учётом собственного опыта и, при необходимости, консультации с профильным специалистом.

6.3. Исполнитель не несёт ответственности за результаты применения Пользователем AI-рекомендаций, включая возможные убытки, связанные с урожайностью или состоянием почвы.

7. Ответственность сторон и ограничения

7.1. Исполнитель не несёт ответственности за временную недоступность Сервиса, вызванную обстоятельствами, находящимися вне разумного контроля Исполнителя, включая: технические сбои у третьих лиц — поставщиков спутниковых данных, сервисов искусственного интеллекта, хостинг-провайдеров; действия органов государственной власти; обстоятельства непреодолимой силы.

7.2. Исполнитель не гарантирует абсолютную точность спутниковых данных и результатов кластеризации, поскольку они зависят от качества исходных снимков (в том числе облачности) на момент съёмки.

7.3. Совокупная ответственность Исполнителя перед Пользователем по настоящему договору ограничивается суммой, фактически уплаченной Пользователем за период, в котором возникли основания для претензии.

8. Срок действия и расторжение

8.1. Договор действует с момента акцепта оферты Пользователем до момента его расторжения любой из сторон.

8.2. Пользователь вправе расторгнуть договор в любой момент, прекратив использование Сервиса и не продлевая оплату тарифа.

8.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения Пользователем условий настоящей оферты, письменно уведомив Пользователя.

9. Прочие условия

9.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия — в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.

9.2. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с Политикой обработки персональных данных, размещённой по адресу.

9.3. Настоящая оферта составлена на русском языке и регулируется законодательством Российской Федерации.

Контакты для связи по вопросам настоящего договора: ООО «Кластерлаб» Email: clusterlab.ru@gmail.com Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, д. 44 литера А, помещ. 3-н офис 11-2